

1500159-51.2022.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... ainda que CAIO possui várias passagens por tráfico de drogas, desde que era adolescente. Quando adolescente ele se associou com várias pessoas para traficarem drogas. (RDO 2392/2013). Já no ano de 2014, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. No ano de 219, novamente CAIO foi preso por tráfico de drogas, sendo que, dessa vez, a droga somente foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

1500159-51.2022.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500159-51.2022.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO ANTONIO DE CAMPOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra CAIO ANTONIO DE CAMPOS e LETÍCIA MARINO MENDES, devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes as condutas tipificadas no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. Narra a inicial acusatória que, no dia 24 de março de 2022, por volta de 10h, no interior da residência situada na Rua Jaci Tucci, n.º 50, nesta cidade e comarca de Itápolis, os denunciados, agindo de comum acordo e com unidade de desígnios, guardavam e mantinham em depósito, para posterior venda, 12,17 gramas da droga Cannabis sativa, L., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada três porções, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 123/125 (fls. 133/134).

Os réus foram devidamente notificados, apresentando resposta escrita às fls. 140/142 e 230/235.

Denúncia recebida em 05 de agosto de 2022, conforme decisão de fls. 242/249. Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram inquiridas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo, em seguida, interrogados os acusados. Após, o representante do Ministério Público e a defensora apresentaram alegações

finais orais.
 Os autos me vieram conclusos para sentença.
 É o relatório.
 Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve parcial êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, “Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)” (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No caso do delito de tráfico de drogas, são indícios suficientes para a condenação do(a) agente, dentre outros: a) a confissão da prática do crime; b) a apreensão de substância entorpecente em poder do(a) autor(a) do fato e/ou de dinheiro em espécie (normalmente fracionado em notas miúdas, não possuindo o(a) denunciado(a) explicação convincente para a origem do numerário), bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes; e) a circunstância de o(a) acusado(a) ser conhecido no meio policial como traficante de drogas, responder a inquérito, já ter sido ou estar sendo processado, e/ou possuir condenação pela prática do referido delito. Em tais casos, ainda que o(a) autor(a) do fato não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, esses indícios (prova indireta) permitem que o magistrado conclua, em processo indutivo, ser ele(ela) traficante de drogas.

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 14/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fl. 20), pelas fotografias (fls. 21/22, 43/45 e 56), pela representação de quebra de sigilo dos dados armazenados nos telefones celulares apreendidos (fls. 101/102), pelo exame químico toxicológico

definitivo (fls. 123/125), pelo relatório da Autoridade Policial (fls. 126/129), pelos laudos periciais de extração de dados de smartphone (fls. 192/194, 195/197, 198/200 e 201/204) pela análise do conteúdo dos dados de smartphone (fls. 206/218) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa apenas em relação ao acusado CAIO ANTÔNIO DE CAMPOS. Conforme narrado na denúncia, no dia 24 de março de 2022, por volta de 10h, no interior da residência situada na Rua Jaci Tucci, n.º 50, nesta cidade e comarca de Itápolis, o denunciado CAIO ANTÔNIO DE CAMPOS guardava e mantinha em depósito, para posterior venda, 12,17 gramas de maconha, acondicionada três porções, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 123/125.

De acordo com o apurado, a Polícia Civil desta cidade recebeu informações de que CAIO estaria cometendo o crime de tráfico de drogas nesta urbe. A droga seria armazenada dentro da residência de CAIO e posteriormente distribuída na cidade. A investigação também apontou que CAIO é integrante da facção criminosa que atua nos presídios de São Paulo.

Diante dessas notícias, a Autoridade Policial representou pela concessão de mandado de busca na casa do investigado, a qual foi deferida. Os policiais civis foram até a moradia de CAIO, munidos de mandado de busca e apreensão. Ali chegando, considerando-se que o portão estava fechado, os agentes públicos pularam o muro e encontraram CAIO na sala de entrada. A denunciada LETÍCIA, esposa de CAIO, logo apareceu na sala e ambos foram informados acerca do conteúdo do mandado de buscas. Informados de que a casa toda seria revistada e indagado se haveria alguma coisa irregular na residência, CAIO apresentou uma porção de substância esverdeada aparentando ser a droga popularmente conhecida como maconha. Na cozinha da casa outras duas pequenas porções da mesma substância foram encontradas. Foi localizada, ainda, a quantia de cinco mil reais em espécie, em diversas notas.

Indagado a respeito da origem do dinheiro, CAIO não soube apresentar uma explicação. LETÍCIA, por sua vez, alegou que seu pai havia lhe dado aquele dinheiro. Dentro da carteira de CAIO havia R\$ 54,00 em espécie. Além das porções de maconha, foram apreendidos aparelhos celulares que estavam na casa.

Vejamos.

O acusado CAIO ANTONIO DE CAMPOS, ao ser interrogado na fase policial, sustentou “não ser traficante, bem como não estar envolvido com o tráfico de drogas. Quanto a maconha apreendida, afirma ser destinado a seu consumo e de sua companheira LETÍCIA. Já em relação ao dinheiro apreendido na residência (R\$ 5.000,00) afirma que o pai de LETÍCIA foi quem o deu, portanto, não é de origem ilícita. Já o dinheiro apreendido em sua carteira (R\$ 54,00) é oriundo de seus bicos” (sic) (fl. 6 – grifo meu).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado CAIO ANTONIO DE CAMPOS negou a autoria delitiva. Sustentou que as porções de maconha que foram apreendidas eram para o consumo do interrogado e de LETÍCIA. A quantia de R\$ 5.000,00 pertencia a LETÍCIA e o montante de R\$ 54,00 pertencia ao interrogado. Reitera que é usuário e não traficante.

A acusada LETÍCIA MARINO MENDES, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que “o dinheiro apreendido na residência (R\$ 5.000,00) foi seu pai que lhe deu. Que afirma que não é traficante e não possui envolvimento algum com o tráfico de drogas. Em relação a maconha apreendida, é destinada ao consumo da interroganda e de seu companheiro Caio” (sic) (fl. 10 – grifo meu).

Na audiência de instrução e julgamento, a denunciada LETÍCIA MARINO MENDES negou a autoria delitiva. Sustentou que as porções de maconha que foram apreendidas eram para o consumo da interrogada de CAIO, tendo sido localizada sobre a pia. O quantia de R\$ 5.000,00 era proveniente do seu trabalho. O aniversário de sua filha seria realizado no dia 27/03/2022. A interrogada trabalhava para seu pai em uma pizzaria em Jaboticabal e recebia R\$ 1.400,00.

As testemunhas EDUARDO JULIO PEREIRA FILHO e JOSÉ PIRES GARCIA FILHO, policiais civis, em solo policial, disseram que “conhece CAIO e LETÍCIA por estarem

envolvidos com crimes, incluindo tráfico de drogas. Diante das investigações que assim apontavam, foi comunicado o delegado de polícia, por relatório e, por este, foi representado para concessão de ordem de busca domiciliar. Na manhã de hoje a ordem judicial foi cumprida. Na residência do casal alvo, eles se encontravam. Foi dado ciência do teor das buscas, tendo CAIO alegado que havia somente uma porção de drogas- maconha-, indicando a cozinha. A porção foi apreendida e as buscas continuaram. Ainda na cozinha, foram apreendidas outras duas porções de maconha, as quais estavam sobre a pia. Em um canto da pia, encostada a parede, o depoente observou uma quantidade de dinheiro, montante que, ao ser contado, constatou haver cinco mil reais. De imediato LETÍCIA passou a dizer que aquele dinheiro era dela, exaltando-se, inclusive. Solicitado a ela a origem, ela passou a dar algumas versões, primeiro que era para aniversário, depois que havia recebido de seu pai que havia trazido para ela, depois que havia recebido via PIX. As buscas continuaram e celulares foram apreendidos, bem como a importância de R\$54,00 dentro da carteira de CAIO. Já nesta delegacia, o delegado Dr ADAILTON solicitou o número telefone do pai de LETÍCIA para ser confirmado a versão de que o dinheiro poderia ter sido presente. LETÍCIA informou um número, mas, ao ser digitado, constava como 'inexistente'. Por várias vezes foi tentado a ligação e por várias vezes foi pedido a LETÍCIA para que ela confirmasse o número, mas LETÍCIA passou a gritar que não ia fornecer nada. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal. Esclarece ainda que CAIO possui várias passagens por tráfico de drogas, desde que era adolescente. Quando adolescente ele se associou com várias pessoas para traficarem drogas. (RDO 2392/2013). Já no ano de 2014, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. No ano de 2019, novamente CAIO foi preso por tráfico de drogas, sendo que, dessa vez, a droga somente foi localizada com uso de cachorro, pois ela estava do lado de fora da casa, próximo ao muro. Na ocasião, LETÍCIA figurou como 'investigada'" (sic) (fl. 3/5 - grifo meu).

Ao serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas EDUARDO JULIO PEREIRA FILHO e JOSÉ PIRES GARCIA FILHO sustentaram que o Setor de Investigações recebeu várias denúncias de que o acusado CAIO estaria aguardando drogas em sua casa, situada no bairro Dona Bella, para depois distribuir as drogas para os traficantes da cidade de Itápolis. O Delegado de Polícia representou ao Poder Judiciário para expedição de um mandado de busca e apreensão, o que foi deferido. Deslocaram até a casa de CAIO, munidos do mandado de busca e apreensão. Os dois acusados estavam na residência. Indagado se havia algo de irregular na residência, o réu disse que tinha uma porção de maconha na cozinha. Depois acharam outras duas porções na pia da cozinha. No armário da cozinha localizaram R\$ 5.000,00 em espécie, fracionado em várias notas. Indagada, LETÍCIA afirmou que o dinheiro havia sido dado por seu pai para a realização de uma festa de aniversário. Pediram a LETÍCIA o número do telefone do pai dela, porém o telefone por ela fornecido não existia. Também localizaram R\$ 54,00 na carteira de CAIO. A informação recepcionada pelo Setor de Investigações era de que CAIO estaria guardando drogas em sua residência. O nome de LETÍCIA não era mencionado nas informações. CAIO já era conhecido nos meios policiais como traficante de drogas. Identificaram em um dos celulares apreendidos uma conversa entre CAIO e um indivíduo não identificado a respeito da venda de 1kg ou um tijolo de maconha. A respeito do diálogo envolvendo a comercialização de entorpecentes mencionado no depoimento dos policiais civis na audiência de instrução e julgamento, oportuno destacar os seguintes trechos do laudo elaborado pelo Setor de Investigação:

"Quanto ao crime de tráfico de drogas, é possível notar o envolvimento de Caio através de várias conversas. No dia 19/03/2022, às 12:19 horas, o interlocutor proprietário da linha telefônica 16 99637-1389, anuncia a Caio algo relacionado ao "verde" (maconha). Caio anuncia que iria passar o telefone da pessoa que guarda a droga para ele (garagem) e que já iria pedir para separar 1kg de maconha para entregar" (sic) (fl. 213 - grifo meu).

"No dia 19/03/2022, às 11:54 horas, Caio manda mensagem via WhatsApp para seu contato Bruno Henrique (16 99634-1298) e pede uma foto de uma porção de droga

(aparentemente maconha) para comprar e revender. Pela conversa, é possível compreender que Bruno está conversando com Caio, bem como com um fornecedor. Apesar de não ter sido possível degravar os áudios da conversa, é plenamente possível entender o teor" (sic) (fl. 215 - grifo meu).

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Além disso, é fato notório e de conhecimento geral que, nos crimes (e atos infracionais) de tráfico de drogas, impera a lei do silêncio, haja vista que a(s) testemunha(s) do fato, sentindo-se amedrontada(s) e temendo por sua integridade física e/ou de seus amigos e familiares, optam por se calar, por fornecer pouco(s) detalhe(s) a respeito da empreitada criminosa ou, simplesmente, por mentir à autoridade policial e/ou ao(à) magistrado(a). Em tal contexto, a(s) denúncia(s) anônima(s) e o(s) depoimento(s) de policiais civis e militares possuem grande valor probatório.

5. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do acusado CAIO ANTÔNIO DE CAMPOS.

6. A defesa do denunciado CAIO pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do § 2º, do artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Tóxicos não exige que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia para que sua conduta seja enquadrada no tipo penal do artigo 33, caput. Isso porque o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas").

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, "para alicerçar a pretendida condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (TJSP; Apelação Criminal 1500705-48.2018.8.26.0274; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019 - grifo meu).

Ademais, a condição de usuário ou dependente de drogas não é incompatível com a figura do traficante, tampouco afasta per si a imputabilidade do agente. Nesse sentido: TJMS, HC 01733320620158110000, Relator: Desembargador Gilberto Giraldelelli, DJ 04/02/2016; TJDF, APR 0015443-41.2008.807.0001, Relator: Desembargador Souza e Ávila, DJ 03/02/2010.

Cabe ainda ressaltar que, embora o réu não tenha sido flagrado comercializando drogas, há nos autos elementos indicativos de que ele estava praticando o tráfico

de drogas, entre os quais: a) a existência de diversas denúncias anônimas, recebidas pelo Setor de Investigações da Polícia Civil, relatando que o acusado guardava e mantinha em depósito drogas em sua residência para posterior distribuição a outros traficantes; b) as mensagens obtidas no celular do acusado CAIO atestando que ele comercializava entorpecentes com terceiros; c) a apreensão, em poder do acusado, de grande quantidade de dinheiro em espécie, fracionado em notas miúdas, não tendo o réu e a corré oferecido explicação convincente para a origem do numerário, considerando-se que o telefone celular fornecido pela acusada não pertencia ao pai dela, o qual supostamente teria doado o dinheiro para a realização de uma festa de aniversário; d) o acusado é conhecido no meio policial como traficante de drogas.

7. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

In casu, verifico que o acusado é reincidente (processo n.º 1501420-56.2019.8.26.0274) e possui maus antecedentes (processo n.º 0001317-60.2018.8.26.0274).

Ademais, de acordo com os policiais militares, o acusado já é conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de entorpecentes.

II.3 - Da dosimetria das penas

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

O agente possui maus antecedentes, diante da existência de sentença(s) condenatória(s) transitada(s) em julgado relacionada(s) a fato(s) anterior(es) àquele que é objeto da presente ação penal e que não configura(m) reincidência: processo(s) n.º 0001317-60.2018.8.26.0274.

Considerando-se que o acusado ostenta uma condenação definitiva que não configura reincidência, aumento a reprimenda em 1/6 e estabeleço a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dia-multa

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o

Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Deixo de reconhecer a atenuante do artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, por se tratar de confissão qualificada. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: HC 119671, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013. Esse é também o entendimento do TJSP: Apelação Criminal 9000001-11.2014.8.26.0301; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jarinu - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019.

Reconheço a agravante da reincidência (processo n.º 1501420-56.2019.8.26.0274), razão pela qual aumento a pena-base em 1/6, e estabeleço a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 - grifo meu).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento no artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência indica(m) que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação

promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, bem como os maus antecedentes e a reincidência do acusado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o acusado já foi contemplado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, prevalece no STF e no STJ o entendimento de que o sursis é inaplicável aos crimes hediondos ou equiparados, pois a dimensão do benefício não se coaduna com a natureza do delito, em relação ao qual a própria CF, em seu artigo 5º, XLIII, determinou tratamento mais severo (STF, HC 101.919/MG; STJ, HC 197.268/SP).

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

a) absolver a acusada LETÍCIA MARINO MENDES do delito do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

b) condenar o acusado CAIO ANTÔNIO DE CAMPOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado CAIO ANTÔNIO DE CAMPOS e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, que continua necessária para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: "HABEAS CORPUS - Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal - [...] Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência - Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada [...]". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2262474-28.2019.8.26.0000; Relator

(a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020 - grifo meu).

3. Outras disposições

Condeno o acusado CAIO ANTÔNIO DE CAMPOS ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final.

Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista que não foi produzida prova a respeito do prejuízo sofrido pela vítima.

Intime(m)-se o(s) ofendido(s) ou sucessor(es), em cumprimento do disposto no artigo

201, § 2º, do CPP.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itapolis, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA